



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

così composto:

dottorssa Francesca Coccoli Presidente

dott.Francesco Lupia giudice rel.

dottorssa Anna Multari giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3115/19 RG, vertente

tra

Parte_1 nato a Roma (RM) il 2.10.1967, codice fiscale C.F._1,
residente in Sacrofano (Roma), Via Monte Selli n. 27 ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Ilaria Ciccotti sito in Roma, Via Virgilio n. 8.

Ricorrente

contro

Controparte_1 nata a Cagua Edo Aragua (Venezuela) il 16.10.1973 (c.f. *C.F._2*) residente in Potenza, Via Enrico Toti n.103 ed el.te dom.ta in Roma, in Via Carlo Mirabello n.14, presso lo studio dell' Avv. Ugo Pagnozzi dal quale è rappresentata e difesa

Resistente

PUBBLICO MINISTERO

intervenuto

OGGETTO: Separazione personale dei coniugi.

CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.6.19 *Parte_1* affermava di aver contratto matrimonio civile in Sucre (Venezuela), il giorno 21.12.1995, trascritto agli atti del Comune di Sacrofano (RM) al N. 10 Parte II Serie C anno 1996, in regime di comunione dei beni; che dal matrimonio erano nati in data 22.8.1996 il figlio *Persona_1* e in data 19.11.2002 il figlio *Persona_2* (ora ambedue maggiorenni, ma non economicamente autonomi) che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.

Il ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, e la determinazione a carico della moglie ed in favore della prole di un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Controparte_1 si costituiva, non opponendosi alla pronunzia sullo status, ma chiedendo il rigetto di quella di mantenimento o la sua determinazione per un importo inferiore a quello richiesto.

Allegava invero di non percepire alcun reddito.

Venivano acquisiti documenti, escussi 2 testimoni e disposte indagini delegate alla GDF.

La causa era trattata in decisione.

Tanto premesso in fatto, dagli elementi probatori acquisiti è dimostrato che da diverso tempo i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (si confronti verbale udienza presidenziale e testi).

La domanda volta alla pronuncia della separazione personale dei coniugi va, pertanto, accolta.

Fondata è anche la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente.

Invero è circostanza non contestata che la prole, pur maggiorenne, sia ancora non economicamente indipendente e coabiti presso la casa coniugale con il padre.

Fondata è ancora la domanda di determinazione di un assegno di mantenimento di tale prole.

A tal proposito dirimenti appaiono gli esiti delle indagini delegate alla Guardia di Finanza.

Dalle stesse invero emerge come il ricorrente percepisca un reddito annuo di euro 1500,00 e sia proprietario (per la quota di 1/3) del solo immobile costituente casa coniugale.

Quanto alla resistente, invece, ella risulta sostanzialmente priva di reddito (reddito annuo di euro 20,00) e titolare solo di un'autovettura di valore commerciale non noto.

Dunque, a fronte di un reddito annuo pari a circa euro 20,00, appare necessario stimare la capacità contributiva della resistente verso la prole utilizzando i medesimi criteri fatti propri da questo Tribunale con riguardo all'ipotesi di genitore disoccupato (e dunque privo di reddito).

Ed invero lo stato di disoccupazione (ed a fortiori il reddito modesto) del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.

Per consolidata giurisprudenza tale capacità lavorativa generica viene normalmente quantificata in una capacità contributiva di euro 300,00 circa oltre il 50% delle spese straordinarie (da ultimo Cass.sez I, 24424/13 confermativa di Corte di Appello di Roma sent.18/06 del 1.6.11).

In ragione della fondatezza solo parziale della domanda del ricorrente, appare corretto dichiarare compensate le spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,:

- pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sacrofano di annotare la presente sentenza;
- .Assegna la casa coniugale di Sacrofano (RM) via Monte Selli 27 a *Parte_1*
- Condanna *Controparte_1* a versare entro il 5 di ogni mese a *Parte_1* l'assegno mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione istat per il mantenimento dei due figli (euro 150,00 ciascuno);
- Pone il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole a carico di ciascun genitore;
- Spese compensate

Tivoli, 20.1.23

Il Giudice est.

Dott. Francesco Lupia

Il Presidente

Dottoressa Francesca Coccoli

